Семинар № 5

Правовые основы регулирования публичных закупок

СТУДЕНЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ

Два самостоятельных практикума по 90 минут. Группы 4/24 и 5/23.

Темы по плану от 20.10.2026

Группа 4/24 / Проведение закупочных процедур и закупки у единственного поставщика

Тема 3 · второе практическое занятие по теме

Группа 5/23 / Общие положения Закона № 44-ФЗ и способы определения поставщика

Тема 3 · первое практическое занятие по теме

Как работать

1. Все факты задач относятся к 23 октября 2026 года, если прямо не указана другая дата. Это дата правового среза, а не подтвержденная дата занятия. Семинар № 4 считается предшествующим материалом; факт его проведения не предполагается.

2. Пять команд по 3-6 человек. Роли: координатор, исследователь нормы, аналитик фактов, проверяющий и докладчик. При меньшем составе роли совмещаются. Ведущий студент объявляет этапы и время; в середине занятия докладчик меняется.

3. Формат позиции: факт / правило и его реквизиты / применение / вывод / конкретное действие. Команда готовит до пяти тезисов и один вопрос оппонентам. Нельзя добавлять в условие удобные, но не установленные факты.

4. Без устройств, доски и раздаток: условия и краткую нормативную опору заранее читают на сайте; в аудитории ведущий или преподаватель зачитывает карточки, участники обсуждают и отвечают устно. В индивидуальном блоке каждый сначала готовит ответ самостоятельно. Затем участники по очереди отвечают в парах без подсказок; проверяющий фиксирует аргументы, преподаватель выборочно проверяет и выставляет оценку. Для формального письменного контроля используйте PDF или личные тетради. Если есть тетради или устройства, используется письменная работа. Техника не обязательна.

5. Взаимная проверка идет по кругу: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 1. Проверяющие называют один сильный довод, одну конкретную неточность и один вопрос. Исправление объясняется ссылкой на норму, а не голосованием.

6. Все заказчики в задачах работают по 44-ФЗ. Финансирование и планирование проверены, если условие не говорит иного. Нет гостайны, ГОЗ, специальных территориальных режимов, особых решений по статье 111 или дополнительных оснований по постановлению № 339. Условия национального режима указаны отдельно. Нельзя считать эти учебные допущения универсальными для реальных закупок.

В этом комплекте нет решений. Пользуйтесь нормативной опорой, но каждое решение обосновывайте применительно к фактам.

Сценарий и оценивание

Единый ритм, разные задания для каждой группы

0-5 мин

Сформировать пять команд, распределить роли и выбрать ведущего.

5-12 мин

Разминка: 2 минуты самостоятельно, 5 минут обсуждение и нормативная опора.

12-30 мин

Командная задача: 12 минут анализа и 6 минут подготовки позиции.

30-45 мин

Пять защит: по 2 минуты на позицию и 1 минуте на вопрос другой команды.

45-62 мин

Общий кейс: 3 минуты чтение, 10 минут решение, 4 минуты итоговое заключение.

62-72 мин

Взаимная проверка: 5 минут замечания, 3 минуты исправление, 2 минуты итог.

72-84 мин

Индивидуальная проверка: 7 минут мини-кейс и 5 минут короткие ответы.

84-90 мин

Оценивание, личный вывод и распределение подготовки к следующей теме.

Итог: 20 баллов

Командная задача / 0-5 баллов

По 1 баллу: установлены существенные факты; выбрана действующая норма; норма применена к каждому спорному условию; верен расчет/квалификация; предложено выполнимое исправление.

Общий кейс / 0-4 баллов

По 1 баллу: выявлены основные дефекты; обоснован способ/маршрут; выполнен расчет или ранжирование; дан согласованный план действий.

Личный вклад / 0-3 баллов

По 1 баллу: собственный содержательный тезис; вопрос или проверка чужого аргумента; обоснованное исправление. Одна и та же активность дважды не учитывается.

Индивидуальная проверка / 0-8 баллов

Мини-кейс: 4 балла по ключу; четыре коротких вопроса: по 1 баллу. Коллективное обсуждение начинается после сдачи.

18-20: «отлично»; 15-17: «хорошо»; 11-14: «удовлетворительно»; 0-10: требуется доработка. Командные 9 баллов общие; личный вклад и индивидуальные 11 баллов персональные. При отсутствии участия командный результат автоматически не переносится на студента.

Нормативная опора

Карточки R1-R4 / учебное изложение на 23.10.2026

R1. Принципы и способы

Статьи 6-12, 24, 32, 48-50 Закона № 44-ФЗ. Конкурс сопоставляет лучшие условия по объявленным законным критериям; обычный аукцион и запрос котировок ориентированы на цену среди соответствующих требованиям заявок с учетом национального режима. Запрос котировок не содержит аукционного торга. Для объектов из перечня по ч. 6 ст. 24 аукцион обязателен с установленными законом исключениями, в том числе правомерными котировками и единственным поставщиком.

R2. Дата и переходные положения

На 23.10.2026 ч. 87 ст. 112 разрешает электронный запрос котировок при НМЦК до 20 млн руб. включительно. Правило действует с 01.10.2026 до 31.12.2027; п. 1 ч. 10 ст. 24 читается вместе с ним. Порог закупки исключительно у СМП/СОНКО по п. 1 ч. 1 ст. 30 пока составляет 20 млн руб.; 30 млн руб. применяется с 01.01.2027. Основание изменений: ст. 1-2 Закона от 04.08.2026 № 279-ФЗ.

R3. Объект и участник

Статьи 8, 23, 31, 33. Описание содержит проверяемые характеристики и параметры эквивалентности; для товарных знаков учитываются разрешенные законом случаи. Произвольные требования к местонахождению участника недопустимы. При необходимости применяются КТРУ и дополнительные требования по постановлению Правительства РФ от 29.12.2021 № 2571. По ч. 2.1 ст. 31 при НМЦК от 20 млн руб. проверяется универсальная предквалификация, если нет дополнительных требований по ч. 2 этой статьи.

R4. Цена и извещение

Статья 22: сопоставление рыночных цен является приоритетным методом; нужны сопоставимые характеристики и коммерческие условия. Расчет по среднему арифметическому в задачах задан как учебный прием, а не как обязательная формула закона. Части 1-2 ст. 42: сведения извещения и приложения должны согласовываться; включаются описание объекта, обоснование НМЦК, требования к заявке, проект контракта и иные предусмотренные сведения.

Применяйте правила в совокупности. В каждой задаче отличайте установленные факты, юридические условия и недостающие сведения.

Нормативная опора

Карточки R5-R8 / учебное изложение на 23.10.2026

R5. Сроки котировок

Пункт 3 ч. 3 ст. 42: извещение размещается не менее чем за четыре рабочих дня до даты окончания подачи заявок. Статья 50: комиссия рассматривает заявки не позднее двух рабочих дней со следующего дня после окончания подачи и не позднее указанной даты итогов. Для заключения действуют специальные сроки ч. 6 ст. 50. На 23.10.2026 протокол разногласий по п. 2 ч. 3 ст. 51 в котировках не допускается; поправка действует с 01.01.2027.

R6. Национальный режим

Статья 14 и постановление Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875. Различайте запрет, ограничение и преимущество. При ограничении наличие соответствующей заявки с надлежаще подтвержденным российским товаром влечет отклонение предложений иностранного товара в предусмотренном порядке. Проверяются код и наименование позиции, перечень, исключения, подтверждение происхождения и дата действия нормы. Место регистрации поставщика само по себе страну товара не доказывает.

R7. Малые закупки

Пункт 4 ч. 1 ст. 93: обычный контракт до 600 тыс. руб.; годовой объем до 2 млн руб. либо до 10% СГОЗ, но не более 50 млн руб. Учитываются установленные исключения; закупки товаров по ч. 12 ст. 93 имеют отдельные условия. В задачах исключений и закупок по ч. 12 нет. Часть 15 ст. 93 допускает несколько контрактов на однородные или идентичные товары, работы, услуги, в том числе с одним поставщиком, в пределах установленных ограничений.

R8. Срочность и единственный поставщик

Пункт 9 ч. 1 ст. 93 связывает основание с указанными в законе обстоятельствами, включая аварию, и нецелесообразностью времязатратного конкурентного способа; объем ограничивается необходимым для соответствующих целей. Обычная задержка планирования не заменяет основание. Для такого контракта проверяются обоснование цены по ч. 4 и уведомление контрольного органа по ч. 2 ст. 93.

Применяйте правила в совокупности. В каждой задаче отличайте установленные факты, юридические условия и недостающие сведения.

Группа 4/24

Тема 3 · второе практическое занятие по теме

Проведение закупочных процедур и закупки у единственного поставщика

Проверить закупочное досье: объект, участники, НМЦК, национальный режим, извещение и основание прямого контракта. Результат: юридическое заключение с точечными исправлениями.

Продолжаем семинар № 4 о выборе способа. Теперь проверяем законность подготовки и проведения выбранной процедуры.

Разминка / 5-12 минут

Заказчик выбрал допустимый способ закупки и решил, что остальные документы можно взять из прошлогодней процедуры. Назовите четыре самостоятельных блока проверки и объясните, почему выбор способа не заменяет каждый из них.

План вашей позиции

1. Существенные факты. 2. Норма и дата действия. 3. Применение к фактам. 4. Вывод или расчет. 5. Конкретное действие.

Группа 4/24

Командная работа / 12-45 минут

Команда 1. Объект закупки без скрытого предпочтения

Для городского архива покупают 20 сканеров. Проект описания: «Только ScanMax Z7, эквиваленты не допускаются; корпус исключительно серебристый». Архиву нужны двустороннее сканирование А4, скорость не менее 30 страниц в минуту и автоподача не менее 50 листов. Цвет на работу не влияет. Совместимость с имеющимся оборудованием не требуется; это не закупка запасных частей. Применимые обязательные характеристики КТРУ уже учтены и приведенным параметрам не противоречат.

Задание

1. Выделите обоснованные и необоснованные параметры.

2. Подготовьте исправленный фрагмент описания из 3-4 условий.

3. Назовите правило о товарном знаке и объясните, почему в данной задаче нельзя исключить эквивалент.

4. Предложите способ проверки соответствия при рассмотрении заявки и приемке.

44-ФЗ: п. 1 ч. 1, ч. 2 ст. 33; ст. 8, 23.

Команда 2. Требование к участнику или условие исполнения

Обычная закупка услуг сканирования документов на 3 млн руб. Лицензия по условию не требуется, специальные дополнительные требования отсутствуют. Извещение требует: регистрацию участника в Краснодаре и собственный офис в радиусе 5 км уже на день подачи заявки. Обоснование: «Нужен быстрый выезд». Выезд за два часа объективно необходим и может обеспечиваться арендованными ресурсами или организацией работы после заключения контракта.

Задание

1. Оцените оба требования к участнику.

2. Разграничьте допуск к закупке и проверяемое условие исполнения.

3. Составьте допустимую формулировку о времени выезда.

4. Нужно ли по данным задачи требовать опыт по ч. 2.1 ст. 31?

44-ФЗ: ст. 8; ч. 2, 2.1, 6, 7 ст. 31; ст. 33, 34.

Группа 4/24

Командная работа / 12-45 минут

Команда 3. НМЦК и несопоставимые предложения

Требуются 40 одинаковых изделий. Сопоставимые предложения российских товаров: 9 000, 9 300 и 9 600 руб. за единицу, с доставкой и всеми налогами. Четвертое: 7 500 руб., но товар бывший в употреблении и доставка не включена. Нужен новый товар. Для учебного расчета используйте среднее трех сопоставимых цен. Специальный отраслевой порядок, предельные цены и дополнительные корректировки по условию не применяются.

Задание

1. Определите состав цен для учебного расчета и причину отбора.

2. Рассчитайте цену единицы и НМЦК.

3. Назовите минимум три реквизита, которые нужно сохранить в обосновании.

4. Можно ли признать любое среднее трех предложений достаточным обоснованием по ст. 22?

44-ФЗ: ч. 2-6 ст. 22; п. 2 ч. 2 ст. 42.

Команда 4. Национальный режим и цена заявки

При электронном запросе котировок на одну позицию по условию правомерно установлено ограничение по приложению № 2 к постановлению № 1875; запрета и исключений нет. Товар и условия применения перечня проверены. А: 1,80 млн руб., иностранный товар из государства вне ЕАЭС. Б: 1,95 млн руб., российский товар, происхождение подтверждено именно требуемой для позиции реестровой записью. Все остальные требования выполнены обеими заявками. Предпочтений, влияющих на результат сверх данного ограничения, нет.

Задание

1. Разграничьте ограничение, запрет и преимущество.

2. Определите судьбу заявки А и порядок рассмотрения Б.

3. Нужны ли две российские заявки для применения указанного ограничения?

4. Назовите сведения для мотивированного протокола.

44-ФЗ: п. 2 ч. 4 ст. 14, ст. 43, ч. 3 ст. 50; постановление № 1875, п. 1 и приложение № 2.

Группа 4/24

Командная работа / 12-45 минут

Команда 5. Малые контракты и предел годового объема

Городское казенное учреждение с СГОЗ 18 млн руб. уже заключило обычные контракты по п. 4 ч. 1 ст. 93 на 1,55 млн руб. Планирует еще два контракта по 300 тыс. руб. на однородный товар с одним поставщиком. Закупок по ч. 12 ст. 93, сельских и других специальных исключений нет; п. 5 ч. 1 ст. 93 к учреждению не применяется. Иные требования к товару и поставщику выполнены.

Задание

1. Рассчитайте обе альтернативы годового предела и доступный остаток.

2. Проверьте цену каждого контракта и совокупный объем после двух закупок.

3. Можно ли заключить оба контракта? Можно ли один?

4. Оцените утверждение: «Однородный товар у одного продавца всегда означает незаконное дробление».

44-ФЗ: п. 4 ч. 1 и ч. 15 ст. 93; ч. 2, 5 ст. 2 Закона № 279-ФЗ.

Черновик позиции

Общий кейс / 4/24

45-62 минуты; взаимная проверка 62-72 минуты

Проверка извещения городского центра

Городской центр готовит электронный запрос котировок на 100 новых устройств. Предложения российских товаров с одинаковыми характеристиками, доставкой и налогами: 146 000, 150 000 и 154 000 руб. за единицу. Для задачи НМЦК определяется по их среднему. Проект: НМЦК 15 млн руб.; бренд без эквивалента, хотя исключений нет; обязательный офис участника в городе; обоснование НМЦК к извещению не приложено; на подачу заявок оставлены только два полных рабочих дня. В законно подготовленной закупке этой позиции применяется ограничение по приложению № 2 к № 1875, но в проекте сведения о нем пропущены. Оснований прямого контракта нет. Объект включен в аукционный перечень; иных препятствий для котировок нет. Извещение еще не опубликовано.

1. Рассчитайте НМЦК. Допустим ли выбранный способ на 23.10.2026?

2. Выделите пять дефектов проекта и для каждого предложите исправление.

3. Составьте маршрут от исправления проекта до заключения контракта.

4. Для отдельного этапа после исправлений: А предлагает 14,0 млн руб. за иностранный товар вне ЕАЭС; Б - 14,3 млн и В - 14,5 млн за российский товар с требуемым подтверждением. Все остальные требования соблюдены. Определите допуск и очередность.

5. Можно ли при заключении контракта по этим котировкам рассчитывать на протокол разногласий по правилам 2027 года?

44-ФЗ: ст. 14, 22, ч. 6, 10 ст. 24, ст. 31, 33, ч. 1-3 ст. 42, ст. 50-51, ч. 87 ст. 112; № 1875; ст. 2 № 279-ФЗ.

Проверка по кругу

Назовите сильный аргумент, точную ошибку и вопрос. Проверьте: дату нормы, условия исключений, расчет и выполнимость следующего шага. После замечаний дайте окончательную позицию.

Индивидуальная проверка / 4/24

72-84 минуты / 8 баллов

Мини-кейс / 4 балла

После исправления извещения в запросе котировок с НМЦК 12 млн руб. поданы три заявки. Все товары российские с надлежащими подтверждениями. А: 10,8 млн руб., обязательная характеристика не соблюдена; Б: 11 млн, соответствует; В: 11,2 млн, соответствует. Дата 23.10.2026.

1. Определите допуск и очередность; объясните роль цены.

2. Укажите действующее основание допустимости котировок при такой НМЦК.

3. Назовите действие комиссии, которым оформляется результат.

Короткие ответы / 4 балла

1. Сколько рабочих дней минимум должно быть до даты окончания подачи в котировках?

2. Доказывает ли российская регистрация поставщика российское происхождение товара?

3. Остаток обычного лимита по п. 4 ст. 93 составляет 250 тыс. руб. Можно ли по этому пункту заключить контракт на 300 тыс. руб.?

4. Допускается ли в октябрьских котировках протокол разногласий по п. 2 ч. 3 ст. 51?

Фамилия и имя: _____

Резерв и следующий шаг / 4/24

Резерв заменяет освободившееся время, а не увеличивает занятие сверх 90 минут

Авария и отложенный ремонт · 5 минут

После прорыва трубы немедленно требуются аварийные работы на 900 тыс. руб. Конкурентная процедура не позволяет устранить угрозу вовремя. Одновременно хотят включить давно запланированную покраску кабинетов на 400 тыс. руб. Оцените предел прямой закупки и назовите документы.

Исправление извещения · 4 минуты

Извещение уже размещено. Заказчик обнаружил ошибку в характеристике за два рабочих дня до окончания подачи. Можно ли просто заменить файл, не продлевая срок?

Один подходящий участник · 4 минуты

В котировках только одна заявка соответствует требованиям. Заказчик хочет выбрать стороннюю фирму, потому что конкуренции не получилось. Допустимо ли это автоматически?

Подготовка к следующей теме

1. Антимонопольные требования к условиям закупки: где заканчивается потребность и начинается ограничение.

2. Как связать факт нарушения с требованием жалобы и доказательством.

Два устных сообщения до 3 минут: тезис, норма, собственный пример и вопрос группе. Слайды не нужны. Дату следующего занятия определяет расписание.

Группа 5/23

Тема 3 · первое практическое занятие по теме

Общие положения Закона № 44-ФЗ и способы определения поставщика

Различать способы закупки и связывать выбор с объектом, ценой, действующей нормой и основанием исключения. Результат: обоснованная карта выбора для нескольких потребностей.

После бюджетных оснований семинара № 4 переходим к принципам контрактной системы, конкурсу, аукциону, котировкам и единственному поставщику.

Разминка / 5-12 минут

Руководитель предлагает: «Раз деньги предусмотрены и цена хорошая, можно сразу подписать контракт с любой надежной фирмой». Назовите две проверки, которых не хватает. Приведите пример принципа, который реализуется конкретным процедурным правилом.

План вашей позиции

1. Существенные факты. 2. Норма и дата действия. 3. Применение к фактам. 4. Вывод или расчет. 5. Конкретное действие.

Группа 5/23

Командная работа / 12-45 минут

Команда 1. Принцип превращается в правило

Городское учреждение выбирает исполнителя обычной уборки. В проекте: участвовать могут только фирмы, зарегистрированные в районе; извещение не планируют публиковать, потому что разошлют письма трем знакомым компаниям; победителем станет самая дешевая заявка даже при отсутствии обязательных сведений. Оснований закрытого способа и прямой закупки нет.

Задание

1. Свяжите каждый из трех дефектов с принципом и конкретной нормой.

2. Объясните, почему рассылка трем фирмам не заменяет открытую электронную процедуру.

3. Предложите три точечных исправления.

4. Можно ли ценовой экономией оправдать несоблюдение правил допуска?

44-ФЗ: ст. 7, 8, 12; ч. 1 ст. 24; ст. 31, 42, 43, 48-50.

Команда 2. Конкурс: оценка лучших условий

Закупка аналитических услуг правомерно проводится электронным конкурсом. Извещение содержит законные критерии и порядок оценки. Все заявки соответствуют. Взвешенные баллы уже рассчитаны: А - цена 40, качество 20; Б - цена 34, качество 54; В - цена 37, качество 45. Цена А минимальна. После вскрытия руководитель предлагает учитывать только цену.

Задание

1. Рассчитайте итог и определите очередность.

2. Почему минимальная цена А не делает ее автоматически лучшей?

3. Можно ли после получения заявок заменить объявленную методику?

4. Сформулируйте различие конкурса и обычного аукциона в одном предложении.

44-ФЗ: ч. 4 ст. 24, ст. 32, 48; постановление Правительства РФ от 31.12.2021 № 2604.

Группа 5/23

Командная работа / 12-45 минут

Команда 3. Аукцион и предел выбора заказчика

НМЦК поставки товара 24 млн руб. По условию товар входит в перечень обязательного аукциона. Специальных оснований котировок, единственного поставщика и закрытого способа нет. Нужные дополнительные требования установлены и выполнены. После торгов: А - 21,6 млн руб., обязательная характеристика не соблюдена; Б - 22,0 млн, соответствует; В - 22,4 млн, соответствует. Все товары одинакового подтвержденного российского происхождения; иных различий нет.

Задание

1. Обоснуйте выбранный способ и исключите неподходящие альтернативы.

2. Определите судьбу заявки А и очередность Б/В.

3. Почему цену сравнивают вместе с соответствием?

4. Как проверить рассуждение «Можно провести котировки, ведь сейчас порог вырос»?

44-ФЗ: ч. 5, 6, 10 ст. 24; ст. 49; ч. 87 ст. 112.

Команда 4. Котировки и временная норма

На 23.10.2026 учреждение планирует обычную закупку товара с НМЦК 18 млн руб. Все иные условия открытого электронного запроса котировок выполнены, специальных ограничений нет. Один сотрудник применяет общий предел 10 млн; другой считает, что действующий предел уже 30 млн. Рассмотрите также самостоятельный вариант НМЦК 21 млн руб., где специальных оснований котировок нет.

Задание

1. Разрешите спор о действующем пределе с указанием периода действия.

2. Раздельно оцените варианты 18 и 21 млн руб.

3. Объясните, почему порог закупок исключительно для СМП/СОНКО не равен порогу котировок.

4. Назовите отличие подачи цены в котировках от аукциона.

44-ФЗ: п. 1 ч. 10 ст. 24; п. 1 ч. 1 ст. 30; ст. 50; ч. 87 ст. 112; ст. 2 № 279-ФЗ.

Группа 5/23

Командная работа / 12-45 минут

Команда 5. Единственный поставщик: несколько оснований

Городское казенное учреждение рассматривает три независимые ситуации. А: обычный товар за 450 тыс. руб.; по п. 4 ч. 1 ст. 93 до этого потрачено 1,2 млн руб., СГОЗ 12 млн; исключений нет. Б: обычная мебель за 2,4 млн руб., мотив «знакомый продавец и конец года», иных оснований нет. В: срочные работы после подтвержденной аварии за 900 тыс. руб.; ждать конкурентной процедуры невозможно, объем строго необходим для устранения последствий.

Задание

1. Дайте отдельную квалификацию А, Б и В.

2. Для А рассчитайте годовой объем после закупки.

3. Для В укажите, что нужно доказать и документировать.

4. Почему закупка у единственного поставщика не равна «закупке без правил»?

44-ФЗ: п. 4, 9 ч. 1, ч. 2, 4 ст. 93; ст. 24.

Черновик позиции

Общий кейс / 5/23

45-62 минуты; взаимная проверка 62-72 минуты

Три потребности одного заказчика

Контрактная служба городского учреждения получила три самостоятельные потребности: I - аналитическое исследование за 6 млн руб., где важны качество методики и квалификация команды; объект не входит в аукционный перечень, законные критерии конкурса возможны. II - стандартный товар за 19 млн руб., входит в аукционный перечень; условия обычных котировок выполнены. III - ремонт после подтвержденной аварии за 900 тыс. руб.; конкуренция не позволит своевременно устранить угрозу, объем необходим и документирован. Иные основания прямых закупок отсутствуют. Все процедуры открытые; национальный режим и требования допуска соблюдены. Для III нужны действия заказчика по статье 93. Руководитель предлагает все три контракта отдать знакомой фирме, сославшись на срочность.

1. Для каждой потребности предложите правомерный способ с основанием. Отделите допустимость от практического предпочтения.

2. Оцените общий довод руководителя о срочности.

3. Назовите действие, необходимое до начала каждого маршрута.

4. Для II при выборе котировок: А - 18 млн руб., обязательная характеристика нарушена; Б - 18,2 млн, соответствует; В - 18,4 млн, соответствует. Все товары российского происхождения с подтверждением. Определите результат.

5. Сформулируйте три правила, которые будущий контрактный управляющий должен проверить до выбора способа.

44-ФЗ: ст. 6-12, ч. 4-6, 10 ст. 24, ст. 32, 48-50, п. 9 ч. 1, ч. 2, 4 ст. 93, ч. 87 ст. 112.

Проверка по кругу

Назовите сильный аргумент, точную ошибку и вопрос. Проверьте: дату нормы, условия исключений, расчет и выполнимость следующего шага. После замечаний дайте окончательную позицию.

Индивидуальная проверка / 5/23

72-84 минуты / 8 баллов

Мини-кейс / 4 балла

На 23.10.2026 планируется поставка товара из аукционного перечня с НМЦК 17 млн руб. Условия электронных котировок выполнены. Оснований единственного поставщика и закрытого способа нет. Юрист утверждает: «Из-за перечня возможен только аукцион, а котировки разрешены лишь до 10 млн».

1. Оцените оба аргумента юриста.

2. Назовите минимум два допустимых способа и их основание.

3. Объясните, почему нельзя вместо них просто выбрать знакомого поставщика.

Короткие ответы / 4 балла

1. Чем определяется лучшая заявка в конкурсе: только ценой или объявленными законными критериями?

2. Есть ли в электронном запросе котировок отдельный аукционный торг?

3. Достаточно ли конца финансового года для применения п. 9 ч. 1 ст. 93?

4. Какой предел по п. 1 ч. 1 ст. 30 действует 23.10.2026: 20 или 30 млн руб.?

Фамилия и имя: _____

Резерв и следующий шаг / 5/23

Резерв заменяет освободившееся время, а не увеличивает занятие сверх 90 минут

Цена выше порога · 4 минуты

НМЦК 20 000 001 руб., иных оснований котировок нет. Допустимо округлить ее до 20 млн только для выбора способа?

Равные предложения · 4 минуты

В котировках две полностью соответствующие заявки предлагают одинаковую цену; национальный режим не меняет ранжирование. Одна подана раньше. Что решает очередность?

Одна цена, разные правила · 5 минут

Два заказчика покупают разные объекты с НМЦК 8 млн руб. Обязан ли совпасть выбранный способ только из-за равной цены?

Подготовка к следующей теме

1. Извещение и заявка: какие документы обязан подготовить заказчик и участник.

2. Электронные процедуры: от окончания подачи до мотивированного протокола.

Два устных сообщения до 3 минут: тезис, норма, собственный пример и вопрос группе. Слайды не нужны. Дату следующего занятия определяет расписание.

Источники и контрольная дата

Проверено 23.10.2026 / ссылки активны в PDF

Основной акт: Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Для решения используются действующие положения статей 6-12, 14, 22-24, 30-33, 42-43, 48-52, 93 и 112. Нормативная опора является учебным пересказом, а не заменой текста закона.

1. Постановление № 2571: дополнительные требования
2. Постановление № 2604: оценка заявок
3. Закон № 44-ФЗ: действующий текст, оглавление и редакции
4. Закон № 279-ФЗ: официальная публикация 04.08.2026
5. Закон № 279-ФЗ: текст, включая сроки вступления в силу
6. Статья 24: способы определения поставщика
7. Статья 33: описание объекта
8. Статья 31: требования к участникам
9. Статья 42: содержание извещения и сроки
10. Статья 50: электронный запрос котировок
11. Статья 93: единственный поставщик
12. Статья 112: переходные нормы
13. Статья 14: национальный режим
14. Постановление № 1875: перечни, исключения и подтверждения
15. Закон № 278-ФЗ: официальная публикация; специальный эксперимент

Тематическое основание: «Procurement_Topic_Plan.pdf», подготовлен 20.10.2026; семинар 5 группы 4/24 и семинар 5 группы 5/23. Фактические даты и проведение предыдущего занятия отдельно не подтверждены.